FULL TEXT
CITY OF CERES – MEASURE P

ORDINANCE NO. 2026-XXXX
AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF CERES ADDING CHAPTER 14, TRANSACTIONS AND USE TAX, TO TITLE 3, REVENUE AND FINANCE, OF THE CERES MUNICIPAL CODE TO LEVY A LOCAL GENERAL ONE CENT (1¢) TRANSACTIONS AND USE TAX TO MAINTAIN COMMUNITY SERVICES

WHEREAS, through community input, the City of Ceres has heard from hundreds of residents about the need to keep our city safe, clean, and preserve our quality of life; and

WHEREAS, smaller cities our size often do not get our fair share of money or attention, while the State government also faces a multi-billion-dollar budget crisis and has taken millions of dollars from cities like Ceres in the past; and

WHEREAS, this year alone, the City cut nearly $5.6 million from the budget and services to address Ceres' budget deficit; and

WHEREAS, funds from this measure, entitled "Ceres 911 Emergency Response, Community Safety, Essential Services Measure," are locally controlled and legally required to stay in our community, so we can compete with neighboring jurisdictions for jobs and services, retain and attract local businesses, improve our quality of life; and

WHEREAS, this funding will help stabilize the City's budget and maintain essential community and neighborhood services our residents have told us they prioritize, such as maintaining emergency 911 response times and police officer patrols, hiring and retaining qualified police officers, preventing gang activity coming from nearby cities, and clearing encampments and addressing homelessness; and

WHEREAS, this measure includes accountability requirements to ensure transparency and public oversight, including independent annual financial/performance audits, public spending disclosure, and citizen oversight to ensure funds are used effectively and efficiently; and

WHEREAS, funds generated by this measure are locally controlled, cannot be taken by the county, state or federal government and can only be used to benefit Ceres residents; and

WHEREAS, pursuant to Elections Code section 9222, the City Council submitted to City voters a ballot measure and proposed ordinance to establish a one cent (1¢) sales tax for general City purposes; and

WHEREAS, this measure is not a tax on homes or property and a large portion of locally controlled revenue generated by the measure will be paid by visitors to Ceres who will pay their fair share to use our police, fire, street repair and other City services; and

WHEREAS, pursuant to Revenue and Taxation Code section 7285.9 and Government Code section 53724, the City Council previously approved by two-thirds vote this general tax ordinance and submitted this general tax ordinance to the electorate of the City for a vote at the November 3, 2026, general election in accordance with Government Code section 53723 and Article XIII C, section 2 of the California Constitution.

NOW, THEREFORE, THE PEOPLE OF THE CITY OF CERES DO ORDIAIN AS FOLLOWS:

SECTION 1. AMENDMENT. Subject to the approval of a majority of the voters of the City of Ceres at the scheduled election so designated by the City Council in a resolution placing this ordinance on the ballot for such election, Chapter 14, Transactions and Use Tax, shall be added to Title 3, Revenue and Finance, of the Ceres Municipal Code to read as follows:

Chapter 14
TRANSACTIONS AND USE TAX

Section

3.14.010 Title.
3.14.020 Operative Date.
3.14.030 Purpose.
3.14.040 Contract with State.
3.14.050 Transaction Tax Rate.
3.14.060 Place of Sale.
3.14.070 Use Tax Rate.
3.14.080 Adoption of Provisions of State Law.
3.14.090 Limitation on Adoption of State Law and Collection of Use Taxes.
3.14.100 Permit Not Required.
3.14.110 Exemptions and Exclusions.
3.14.120 Amendments.
3.14.130 Enjoining Collection Forbidden.
3.14.140 Citizen Oversight Committee.
3.14.150 Annual Accountability Report.
3.14.160 Annual Audit and Review.
3.14.170 Severability.

3.14.010 Title.

This chapter shall be known as the Transactions and Use Tax. The City of Ceres hereinafter shall be called "City." This chapter shall be applicable in the incorporated territory of the City.

3.14.020 Operative Date.

"Operative date" means the first day of the first calendar quarter commencing more than 110 days after the election on this Ordinance.

3.14.030 Purpose.

This chapter is adopted to achieve the following, among other purposes, and directs that the provisions hereof be interpreted in order to accomplish those purposes:

A. To impose a retail transactions and use tax in accordance with the provisions of Part 1.6 (commencing with section 7251) of Division 2 of the Revenue and Taxation Code and section 7285.9 of Part 1.7 of Division 2 which authorizes the City to adopt this chapter which shall be operative if a majority of the electors voting on the measure vote to approve the imposition of the tax at an election called for that purpose.

B. To adopt a retail transactions and use tax ordinance that incorporates provisions identical to those of the Sales and Use Tax Law of the State of California insofar as those provisions are not inconsistent with the requirements and limitations contained in Part 1.6 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code.

C. To adopt a retail transactions and use tax ordinance that imposes a tax and provides a measure therefore that can be administered and collected by California Department of Tax and Fee Administration in a manner that adapts itself as fully as practicable to, and requires the least possible deviation from, the existing statutory and administrative procedures followed by the California Department of Tax and Fee Administration in administering and collecting the California State Sales and Use Taxes.

D. To adopt a retail transactions and use tax ordinance that can be administered in a manner that will be, to the greatest degree possible, consistent with the provisions of Part 1.6 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code, minimize the cost of collecting the transactions and use taxes, and at the same time, minimize the burden of record keeping upon persons subject to taxation under the provisions of this chapter.

3.14.040 Contract with State.

Prior to the operative date, the City shall contract with the California Department of Tax and Fee Administration to perform all functions incident to the administration and operation of this chapter; provided, that if the City shall not have contracted with the California Department of Tax and Fee Administration prior to the operative date, it shall nevertheless so contract and in such a case the operative date shall be the first day of the first calendar quarter following the execution of such a contract.

3.14.050 Transaction Tax Rate.

For the privilege of selling tangible personal property at retail, a tax is hereby imposed upon all retailers in the incorporated territory of the City at the rate of one percent (1%) of the gross receipts of any retailer from the sale of all tangible personal property sold at retail in said territory on and after the operative date of this chapter. Such tax shall be in addition to any other transactions tax imposed by the Ceres Municipal Code or applicable State law.

3.14.060 Place of Sale.

For the purposes of this chapter, all retail sales are consummated at the place of business of the retailer unless the tangible personal property sold is delivered by the retailer or his agent to an out-of-state destination or to a common carrier for delivery to an out-of-state destination. The gross receipts from such sales shall include delivery charges, when such charges are subject to the State Sales and Use Tax, regardless of the place to which delivery is made. In the event a retailer has no permanent place of business in the State or has more than one place of business, the place or places at which the retail sales are consummated shall be determined under rules and regulations to be prescribed and adopted by the California Department of Tax and Fee Administration.

3.14.070 Use Tax Rate.

An excise tax is hereby imposed on the storage, use or other consumption in the City of tangible personal property purchased from any retailer on and after the operative date of this chapter for storage, use or other consumption in said territory at the rate of one percent (1%) of the sales price of the property. The sales price shall include delivery charges when such charges are subject to state sales or use tax regardless of the place to which delivery is made. Such tax shall be in addition to any other use tax imposed by this Code or applicable State law.

3.14.080 Adoption of Provisions of State Law.

Except as otherwise provided in this chapter and except insofar as they are inconsistent with the provisions of Part 1.6 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code, all of the provisions of Part 1 (commencing with section 6001) of Division 2 of the Revenue and Taxation Code are hereby adopted and made a part of this chapter as though fully set forth herein.

3.14.090 Limitation on Adoption of State Law and Collection of Use Taxes.

In adopting the provisions of Part 1 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code:

A. Wherever the State of California is named or referred to as the taxing agency, the name of this City shall be substituted therefore.

However, the substitution shall not be made when:

1. The word "State" is used as a part of the title of the State Controller, State Treasurer, State Treasury, or the Constitution of the State of California;

2. The result of that substitution would require action to be taken by or against this City or any agency, officer, or employee thereof rather than by or against the California Department of Tax and Fee Administration, in performing the functions incident to the administration or operation of this chapter;

3. In those sections, including, but not necessarily limited to sections referring to the exterior boundaries of the State of California, where the result of the substitution would be to:

a. Provide an exemption from this tax with respect to certain sales, storage, use or other consumption of tangible personal property which would not otherwise be exempt from this tax while such sales, storage, use or other consumption remain subject to tax by the State under the provisions of Part 1 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code; or
b. Impose this tax with respect to certain sales, storage, use or other consumption of tangible personal property which would not be subject to tax by the state under the said provision of that code.

4. In sections 6701, 6702 (except in the last sentence thereof), 6711, 6715, 6737, 6797 or 6828 of the Revenue and Taxation Code.

B. The word "City" shall be substituted for the word "State" in the phrase "retailer engaged in business in this State" in section 6203 and in the definition of that phrase in section 6203.

3.14.100 Permit Not Required.

If a seller's permit has been issued to a retailer under section 6067 of the Revenue and Taxation Code, an additional transactor's permit shall not be required by this chapter.

3.14.110 Exemptions and Exclusions.

A. There shall be excluded from the measure of the transactions tax and the use tax the amount of any sales tax or use tax levied by the State of California or by any city, city and county, or county pursuant to the Bradley-Burns Uniform Local Sales and Use Tax Law or the amount of any state-administered transactions or use tax.

B. There are exempted from the computation of the amount of transactions tax the gross receipts from:

1. Sales of tangible personal property, other than fuel or petroleum products, to operators of aircraft to be used or consumed principally outside the county in which the sale is made and directly and exclusively in the use of such aircraft as common carriers of persons or property under the authority of the laws of this State, the United States, or any foreign government.

2. Sales of property to be used outside the City which is shipped to a point outside the City, pursuant to the contract of sale, by delivery to such point by the retailer or his agent, or by delivery by the retailer to a carrier for shipment to a consignee at such point. For purposes of this paragraph, delivery to a point outside the City shall be satisfied.
a. With respect to vehicles (other than commercial vehicles) subject to registration pursuant to chapter 1 (commencing with section 4000) of Division 3 of the Vehicle Code, aircraft licensed in compliance with section 21411 of the Public Utilities Code, and undocumented vessels registered under chapter 2 of Division 3.5 (commencing with section 9840) of the Vehicle Code by registration to an out-of-City address and by a declaration under penalty of perjury, signed by the buyer, stating that such address is, in fact, his or her principal place of residence; and
b. With respect to commercial vehicles, by registration to a place of business out-of-City and declaration under penalty of perjury, signed by the buyer, that the vehicle will be operated from that address.

3. The sale of tangible personal property if the seller is obligated to furnish the property for a fixed price pursuant to a contract entered into prior to the operative date of this chapter.

4. A lease of tangible personal property which is a continuing sale of such property, for any period of time for which the lessor is obligated to lease the property for an amount fixed by the lease prior to the operative date of this chapter.

5. For the purposes of subsections (3) and (4) of this section, the sale or lease of tangible personal property shall be deemed not to be obligated pursuant to a contract or lease for any period of time for which any party to the contract or lease has the unconditional right to terminate the contract or lease upon notice, whether or not such right is exercised.

C. There are exempted from the use tax levied by this chapter, the storage, use or other consumption in this City of tangible personal property:

1. The gross receipts from the sale of which have been subject to a transactions tax under any state-administered transactions and use tax ordinance.

2. Other than fuel or petroleum products purchased by operators of aircraft and used or consumed by such operators directly and exclusively in the use of such aircraft as common carriers of persons or property for hire or compensation under a certificate of public convenience and necessity issued pursuant to the laws of this State, the United States, or any foreign government. This exemption is in addition to the exemptions provided in sections 6366 and 6366.1 of the Revenue and Taxation Code of the State of California.

3. If the purchaser is obligated to purchase the property for a fixed price pursuant to a contract entered into prior to the operative date of this chapter.

4. If the possession of, or the exercise of any right or power over, the tangible personal property arises under a lease which is a continuing purchase of such property for any period of time for which the lessee is obligated to lease the property for an amount fixed by a lease prior to the operative date of this chapter.

5. For the purposes of subsections (3) and (4) of this section, storage, use, or other consumption, or possession of, or exercise of any right or power over, tangible personal property shall be deemed not to be obligated pursuant to a contract or lease for any period of time for which any party to the contract or lease has the unconditional right to terminate the contract or lease upon notice, whether or not such right is exercised.

6. Except as provided in subparagraph (8), a retailer engaged in business in the City shall not be required to collect use tax from the purchaser of tangible personal property, unless the retailer ships or delivers the property into the City or participates within the City in making the sale of the property, including, but not limited to, soliciting or receiving the order, either directly or indirectly, at a place of business of the retailer in the City or through any representative, agent, canvasser, solicitor, subsidiary, or person in the City under the authority of the retailer.

7. "A retailer engaged in business in the City" shall also include any retailer that, in the preceding calendar year or the current calendar year, has total combined sales of tangible personal property in this State or for delivery in the State by the retailer and all persons related to the retailer that exceeds five hundred thousand dollars ($500,000). For purposes of this subsection, a person is related to another person if both persons are related to each other pursuant to section 267(b) of the Internal Revenue Code and the regulations thereunder.

8. "A retailer engaged in business in the City" shall also include any retailer of any of the following: vehicles subject to registration pursuant to Chapter 1 (commencing with section 4000) of Division 3 of the Vehicle Code, aircraft licensed in compliance with section 21411 of the Public Utilities Code, or undocumented vessels registered under Chapter 2 of Division 3.5 (commencing with section 9840) of the Vehicle Code. That retailer shall be required to collect use tax from any purchaser who registers or licenses the vehicle, vessel, or aircraft at an address in the City.

D. Any person subject to use tax under this chapter may credit against that tax any transactions tax or reimbursement for transactions tax paid to a district imposing, or retailer liable for, a transactions tax pursuant to Part 1.6 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code with respect to the sale to the person of the property the storage, use or other consumption of which is subject to the use tax.

3.14.120 Amendments.

A. All amendments subsequent to the effective date of this chapter to Part 1 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code relating to sales and use taxes and which are not inconsistent with Part 1.6 and Part 1. 7 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code, and all amendments to Part 1.6 and Part 1.7 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code, shall automatically become a part of this chapter, provided however, that no such amendment shall operate so as to affect the rate of tax imposed by this chapter.

B. Pursuant to Elections Code Section 9217 or any successor statute, the City Council may amend or repeal this chapter, but not increase or extend the rate of tax imposed herein, without a vote of the people.

3.14.130 Enjoining Collection Forbidden.

No injunction or writ of mandate or other legal or equitable process shall issue in any suit, action or proceeding in any court against the State or the City, or against any officer of the State or the City, to prevent or enjoin the collection under this chapter, or Part 1.6 of Division 2 of the Revenue and Taxation Code, of any tax or any amount of tax required to be collected.

3.14.140 Citizen Oversight Committee.

The City Council, by resolution, shall establish a five-member Citizen Oversight Committee to annually review expenditures of tax revenues and prepare an annual accountability report for the benefit of the citizens of the City and in order to ensure accountability in the expenditure of tax revenues received pursuant to this chapter. The annual accountability performance report shall be posted on the City's website and shall include the following information:

A. The amount of revenue collected pursuant to the transactions and use tax imposed by this chapter;

B. The amount and general purposes of the expenditures made possible by this chapter, including, where feasible, a categorization of the nature and purpose of the expenditures.

3.14.150 Annual Accountability Report.

The City Council shall cause preparation of an annual accountability report for the benefit of the citizens of the City and in order to ensure accountability in the expenditure of tax revenues received pursuant to this chapter. The annual accountability performance report shall be posted on the City's website and shall include the following information:

A. The amount of revenue collected pursuant to the transactions and use tax imposed by this chapter;

B. The amount and general purposes of the expenditures made possible by this chapter, including, where feasible, a categorization of the nature and purpose of the expenditures.

3.14.160 Annual Audit and Review.

The revenue from the tax imposed by this chapter, as well as the expenditure thereof, shall be subject to the annual audit performed by the City's independent auditor of the City's books, records, accounts, and fiscal procedures and which is reported in the City's comprehensive annual financial report. The audit results may be combined with the audit of other City funds, so long as the proceeds from this chapter are reported separately. The City Council shall discuss the results of such audit at a meeting of the City Council that is open to the public. The report of such audit shall be posted on the City's website.

3.14.170 Severability.

If any provision of this chapter or the application thereof to any person or circumstance is held invalid, the remainder of the chapter and the application of such provision to other persons or circumstances shall not be affected thereby.

SECTION 2. NO MANDATORY DUTY OF CARE. This ordinance is not intended to and shall not be construed or given effect in a manner which imposes upon the City, or any officer or employee thereof, a mandatory duty of care towards persons or property within the City or outside of the City so as to provide a basis of civil liability for damages, except as otherwise imposed by law.

SECTION 3. CONFLICTS. All ordinances and parts of ordinances in conflict herewith are repealed insofar as such conflict may exist.

SECTION 4. COMPLIANCE WITH THE CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT: The approval of this ordinance is exempt from the California Environmental Quality Act (Public Resources Code sections 21000, et seq., " CEQA" and 14 Cal. Code of Regs. sections 15000 et seq., "CEQA Guidelines"). This ordinance imposes a general sales tax that can be used for unrestricted general revenue purposes as specified in this ordinance. It is not a commitment to any specific project that may result in a potentially significant physical impact on the environment.

SECTION 5. CODIFICATION. Subject to the voter approval, the City Clerk, in consultation with the City Attorney, is hereby authorized and directed to codify this ordinance in the Ceres Municipal Code.

SECTION 6. EFFECTIVE DATE: Pursuant to California Constitution Article XIII C, section (2)(b), and Elections Code sections 9217 and 15400, this ordinance shall take effect only if approved by a majority of the eligible voters in the City, and shall be considered as adopted upon the date that the vote is declared by the legislative body, and shall go into effect 10 days after that date.

SECTION 7. SEVERABILITY. If any section, subsection, sentence, clause, or phrase of this ordinance is for any reason held to be invalid or unconstitutional by the decision of any court of competent jurisdiction, such decision shall not affect the validity of the remaining portions of this ordinance. City voters declare that they would have adopted this ordinance, and each and every section, subsection, sentence, clause, or phrase not declared invalid or unconstitutional, without regard to whether any portion of the ordinance would be subsequently declared invalid or unconstitutional.

SECTION 8. REPEAL OR AMENDMENT. This ordinance shall not be repealed or amended, except by a measure approved by a majority of electors voting on the issue at a General Municipal Election, or at a special election called for that purpose.

SECTION 9. CERTIFICATION. The City Clerk shall certify the final approval of this ordinance, publish the same as required by law, and forward a certified copy of the adopted ordinance to the California Department of Tax and Fee Administration.

TEXTO COMPLETO
CIUDAD DE CERES – MEDIDA P

ORDENANZA N.º 2026-XXXX
ORDENANZA DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CERES POR LA QUE SE AGREGA EL CAPÍTULO 14, IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO, AL TÍTULO 3, INGRESOS Y FINANZAS, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE CERES, CON EL FIN DE ESTABLECER UN IMPUESTO LOCAL GENERAL DE UN CENTAVO (1¢) SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO PARA MANTENER LOS SERVICIOS COMUNITARIOS

***CONSIDERANDO QUE**, a través de las aportaciones de la comunidad, la Ciudad de Ceres ha recibido comentarios de cientos de residentes sobre la necesidad de mantener nuestra ciudad segura limpia, y preservar nuestra calidad de vida; y*

***CONSIDERANDO QUE**, las ciudades más pequeñas, como la nuestra, por lo general no reciben la parte que les corresponde de recursos económicos ni de atención, mientras que el gobierno Estatal también enfrenta una crisis presupuestaria de miles de millones de dólares y, en el pasado, ha retirado millones de dólares de ciudades como Ceres; y*

***CONSIDERANDO QUE**, solo este año, la Ciudad recortó casi $5.6 millones del presupuesto y de los servicios para abordar el déficit presupuestario de Ceres; y*

***CONSIDERANDO QUE**, los fondos de esta medida, titulada "Medida de Respuesta de Emergencia del 911, Seguridad Comunitaria y Servicios Esenciales de Ceres", están bajo control local y la ley exige que permanezcan en nuestra comunidad, para que podamos competir con las jurisdicciones vecinas por empleos y servicios, retener y atraer a las empresas locales, y mejorar nuestra calidad de vida; y*

***CONSIDERANDO QUE**, esta financiación ayudará a estabilizar el presupuesto de la Ciudad y a mantener los servicios comunitarios y vecinales esenciales que, nos han indicado nuestros residentes, son prioritarios para ellos, tales como mantener los tiempos de respuesta del 911 en casos de emergencia y las patrullas policiales, contratar y retener a agentes de policía calificados, prevenir la actividad de las pandillas procedentes de ciudades cercanas, así como desalojar los campamentos y abordar a las personas sin hogar; y*

***CONSIDERANDO QUE**, esta medida incluye requisitos de rendición de cuentas para garantizar la transparencia y la supervisión pública, incluidas auditorías independientes anuales de las finanzas/desempeño, la divulgación del gasto público y la supervisión ciudadana para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficaz y eficiente; y*

***CONSIDERANDO QUE**, los fondos generados por esta medida están bajo control local, no pueden ser retenidos por el gobierno del condado, estatal o federal, y solo pueden utilizarse en beneficio de los residentes de Ceres; y*

***CONSIDERANDO QUE**, de conformidad con la sección 9222 del Código Electoral, el Concejo de la Ciudad presentó a los votantes de la Ciudad una medida de la boleta y una propuesta de ordenanza para establecer un impuesto sobre las ventas de un centavo (1¢) destinado a fines generales de la Ciudad; y*

***CONSIDERANDO QUE**, esta medida no es un impuesto sobre las viviendas ni la propiedad, y que una gran parte de los ingresos de gestión local generados por la medida será aportada por los visitantes de Ceres, quienes pagarán lo que les corresponde por utilizar nuestra policía, bomberos, reparación de calles y otros servicios de la Ciudad; y*

***CONSIDERANDO QUE**, de conformidad con la sección 7285.9 del Código de Ingresos e Impuestos y la sección 53724 del Código de Gobierno, el Concejo de la Ciudad aprobó previamente, con dos tercios de los votos, esta ordenanza fiscal general y la somete a votación del electorado de la Ciudad en la elección general del 3 de noviembre de 2026, de conformidad con la sección 53723 del Código de Gobierno y el Artículo XIII C, sección 2 de la Constitución de California.*

POR LO TANTO, LOS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE CERES DECRETAN LO SIGUIENTE:

***SECCIÓN 1. ENMIENDA.** Sujeto a la aprobación de la mayoría de los votantes de la Ciudad de Ceres en la elección programada que designe el Concejo de la Ciudad mediante una resolución que incluya esta ordenanza en la boleta para dicha elección, se agregará el Capítulo 14, Impuesto sobre las Transacciones y el Uso, al Título 3, Ingresos y finanzas, del Código Municipal de Ceres, con el siguiente texto:*

Capítulo 14
IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO

Sección

3.14.010 Título.
3.14.020 Fecha de Entrada en Vigor.
3.14.030 Propósito.
3.14.040 Contrato con el Estado.
3.14.050 Tasa Impositiva sobre las Transacciones.
3.14.060 Lugar de Venta.
3.14.070 Tasa Impositiva sobre el Uso.
3.14.080 Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal.
3.14.090 Restricciones a la Adopción de la Ley Estatal y a la Recaudación de Impuestos sobre el Uso.
3.14.100 Permiso No Requerido.
3.14.110 Exenciones y Exclusiones.
3.14.120 Enmiendas.
3.14.130 Prohibido Impedir por Mandato la Recaudación del Impuesto.
3.14.140 Comité de Supervisión Ciudadana.
3.14.150 Informe de Rendición de Cuentas Anual.
3.14.160 Auditoria y Revisión Anuales.
3.14.170 Divisibilidad.

3.14.010 Título.

Este capítulo será conocido como el Impuesto sobre las Transacciones y el Uso. En lo sucesivo, la Ciudad de Ceres se denominará "la Ciudad". Este capítulo se aplicará en el territorio incorporado de la Ciudad.

3.14.020 Fecha de Entrada en Vigor.

"Fecha de entrada en vigor" se refiere al primer día del primer trimestre calendario que comience más de 110 días después de la elección respecto a esta Ordenanza.

3.14.030 Propósito.

Este capítulo se aprueba para alcanzar, entre otros, los siguientes propósitos, y establece que sus disposiciones se interpreten con el fin de cumplir dichos propósitos:

A. Establecer un impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas, de conformidad con las disposiciones de la Parte 1.6 (a partir de la sección 7251) de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos y la sección 7285.9 de la Parte 1.7 de la División 2, que autoriza a la Ciudad a adoptar este capítulo, el cual entrará en vigor si la mayoría de los electores que voten sobre la medida aprueban la imposición del impuesto en una elección convocada para tal fin.

B. Adoptar una ordenanza de impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas que incorpore disposiciones idénticas a las de la Ley de Impuestos sobre las Ventas y el Uso del Estado de California, en la medida en que dichas disposiciones no sean incompatibles con los requisitos y limitaciones contenidos en la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos.

C. Aprobar una ordenanza de impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas que establezca un impuesto y proporcione una medida para su administración y recaudación por parte del Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California, de manera que se adapte, en la medida de lo posible, a los procedimientos legales y administrativos vigentes que sigue dicho departamento para administrar y recaudar los Impuestos Estatales sobre las Ventas y el Uso de California, y que requiera la menor desviación posible de dichos procedimientos.

D. Adoptar una ordenanza de impuesto sobre las transacciones y el uso minoristas que pueda administrarse de manera que sea, en la mayor medida posible, coherente con las disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, minimizar el costo de la recaudación de los impuestos a las transacciones y el uso y, al mismo tiempo, minimizar la carga que supone el mantenimiento de registros para las personas sujetas a tributación conforme a las disposiciones de este capítulo.

3.14.040 Contrato con el Estado.

Antes de la fecha de entrada en vigor, la Ciudad contratará con el Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California para que este desempeñe todas las funciones relacionadas con la administración y el funcionamiento del presente capítulo; no obstante, si la Ciudad no hubiera contratado con el Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California antes de la fecha de entrada en vigor, deberá hacerlo de todos modos y, en tal caso, la fecha de entrada en vigor será el primer día del primer trimestre calendario siguiente a la firma de dicho contrato.

3.14.050 Tasa Impositiva sobre las Transacciones.

Por el privilegio de vender bienes muebles tangibles al por menor, se impone por la presente un impuesto a todos los minoristas del territorio incorporado de la Ciudad, a una tasa del uno por ciento (1 %) de los ingresos brutos de cualquier minorista derivados de la venta de todos los bienes muebles tangibles vendidos al por menor en dicho territorio a partir de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo. Dicho impuesto se sumará a cualquier otro impuesto sobre las transacciones establecido por el Código Municipal de Ceres o por la ley Estatal aplicable.

3.14.060 Lugar de Venta.

Para los propósitos de este capítulo, todas las ventas minoristas se consideran realizadas en el establecimiento comercial del minorista, a menos que los bienes muebles tangibles vendidos sean entregados por el minorista o su agente a un destino fuera del estado o a un transportista público para su entrega en un destino fuera del estado. Los ingresos brutos derivados de dichas ventas incluirán los gastos de envío, cuando dichos gastos estén sujetos al Impuesto Estatal sobre las Ventas y el Uso, independientemente del lugar al que se realice la entrega. En caso de que un minorista no cuente con un establecimiento comercial permanente en el Estado o tenga más de un establecimiento comercial, el lugar o lugares en los que se realicen las ventas minoristas se determinarán de conformidad con las normas y reglamentos que establezca y apruebe el Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California.

3.14.070 Tasa Impositiva sobre el Uso.

Por la presente se establece un impuesto especial sobre el almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo en la Ciudad de bienes muebles tangibles adquiridos de cualquier minorista a partir de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo para su almacenamiento, uso u otro tipo de consumo en dicho territorio, a una tasa del uno por ciento (1 %) del precio de venta de los bienes. El precio de venta incluirá los gastos de

envío cuando dichos gastos estén sujetos al impuesto estatal sobre las ventas o sobre el uso, independientemente del lugar al que se realice la entrega. Dicho impuesto se sumará a cualquier otro impuesto sobre el uso establecido por este Código o por la ley Estatal aplicable.

3.14.080 Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal.

Salvo que se disponga lo contrario en este capítulo y salvo en la medida en que sean incompatibles con las disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, todas las disposiciones de la Parte 1 (a partir de la sección 6001) de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos quedan por la presente adoptadas e incorporadas a este capítulo como si se incluyeran íntegramente en el mismo.

3.14.090 Restricciones a la Adopción de la Ley Estatal y a la Recaudación de Impuestos sobre el Uso.

Al adoptar las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos:

A. Siempre que se mencione al Estado de California o se haga referencia a él como autoridad tributaria, se sustituirá dicha mención por el nombre de esta Ciudad. Sin embargo, no se realizará la sustitución cuando:

1. La palabra "Estado" se utilice como parte del título de Contralor del Estado, Tesorero del Estado, Tesorería del Estado o la Constitución del Estado de California;

2. El resultado de esa sustitución implicaría que las medidas se tomaran por parte de, o en contra de, esta Ciudad o de cualquier organismo, funcionario o empleado de la misma, en lugar de por parte de, o en contra del Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California, en el desempeño de las funciones relacionadas con la administración o la aplicación de este capítulo;

3. En aquellas secciones, incluidas, entre otras, las que se refieren a los límites exteriores del Estado de California, en las que el resultado de la sustitución sería:

a. Proporcionar una exención de este impuesto con respecto a ciertas ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo de bienes muebles tangibles que, de otro modo, no estarían exentos de este impuesto, siempre y cuando dichas ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo sigan estando sujetos a impuestos por parte del Estado conforme a las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos; o
b. Aplicar este impuesto a determinadas ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo de bienes muebles tangibles que no estarían sujetos a impuestos por parte del estado en virtud de la disposición mencionada de dicho código.

4. En las secciones 6701, 6702 (excepto en su última oración), 6711, 6715, 6737, 6797 o 6828 del Código de Ingresos e Impuestos.

B. La palabra "Ciudad" sustituirá a la palabra "Estado" en la frase "minorista que opera en este Estado" de la sección 6203 y en la definición de dicha frase en la sección 6203.

3.14.100 Permiso No Requerido.

Si se ha expedido un permiso de vendedor a un minorista en virtud de la sección 6067 del Código de Ingresos e Impuestos, el presente capítulo no exigirá un permiso adicional de operador.

3.14.110 Exenciones y Exclusiones.

A. Quedará excluido de la medida del impuesto sobre las transacciones y del impuesto sobre el uso el monto de cualquier impuesto sobre las ventas o sobre el uso recaudado por el Estado de California o por cualquier ciudad, ciudad y condado, o condado, de conformidad con la Ley Uniforme de Impuestos Locales a las Ventas y el Uso Bradley-Burns, o el monto de cualquier impuesto sobre las transacciones o sobre el uso administrado por el estado.

B. Quedan exentos del cálculo del monto del impuesto sobre las transacciones los ingresos brutos procedentes de:

1. Las ventas de bienes muebles tangibles, que no sean combustible ni productos derivados del petróleo, a operadores de aeronaves que se utilizarán o consumirán principalmente fuera del condado en el que se realiza la venta y de manera directa y exclusiva para el uso de dichas aeronaves como transportistas públicos de personas o bienes, de conformidad con las leyes de este Estado, de los Estados Unidos o de cualquier gobierno extranjero.

2. Las ventas de bienes destinados a ser utilizados fuera de la Ciudad y que se envían a un lugar fuera de la Ciudad, de conformidad con el contrato de venta, ya sea mediante la entrega en dicho lugar por parte del minorista o su agente, o mediante la entrega por parte del minorista a un transportista para su envío a un destinatario en dicho lugar. Para los propósitos de este párrafo, se considerará cumplida la entrega en un punto fuera de la Ciudad.
a. En lo que respecta a los vehículos (excepto los vehículos comerciales) sujetos a registro de conformidad con el capítulo 1 (a partir de la sección 4000) de la División 3 del Código Vehicular, las aeronaves autorizadas de conformidad con la sección 21411 del Código de Servicios Públicos y las embarcaciones no documentadas registradas en virtud del capítulo 2 de la División 3.5 (a partir de la sección 9840) del Código Vehicular mediante el registro en una dirección fuera de la Ciudad y mediante una declaración

bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, en la que se indique que dicha dirección es, de hecho, su domicilio principal; y
b. Con respecto a los vehículos comerciales, mediante su registro en un domicilio comercial fuera de la Ciudad y una declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, en la que se indique que el vehículo se utilizará desde esa dirección.

3. La venta de bienes muebles tangibles cuando el vendedor esté obligado a entregar dichos bienes por un precio fijo, de conformidad con un contrato celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo.

4. Un contrato de arrendamiento de bienes muebles tangibles que constituya una venta continuada de dichos bienes, por cualquier periodo durante el cual el arrendador esté obligado a arrendar los bienes por un monto fijado en el contrato de arrendamiento antes de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo.

5. Para los propósitos de las subsecciones (3) y (4) de esta sección, se considerará que la venta o el arrendamiento de bienes muebles tangibles no está sujeto a un contrato o arrendamiento durante cualquier periodo de tiempo en el que cualquiera de las partes del contrato o arrendamiento tenga el derecho incondicional de rescindir el contrato o arrendamiento mediante una notificación, independientemente de que se ejerza o no dicho derecho.

C. Quedan exentos del impuesto sobre el uso establecido en este capítulo el almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo en esta Ciudad de bienes muebles tangibles:

1. Los ingresos brutos derivados de la venta de dichos bienes que hayan estado sujetos a un impuesto sobre las transacciones en virtud de cualquier ordenanza estatal sobre impuestos a las transacciones y al uso.

2. Productos distintos al combustible o los productos derivados del petróleo adquiridos por los operadores de aeronaves y utilizados o consumidos por dichos operadores directa y exclusivamente en la operación de dichas aeronaves como transportistas públicos de personas o bienes a cambio de alquiler o remuneración, en virtud de un certificado de conveniencia y necesidad pública expedido de conformidad con las leyes de este Estado, de los Estados Unidos o de cualquier gobierno extranjero. Esta exención se suma a las exenciones proporcionadas en las secciones 6366 y 6366.1 del Código de Ingresos e Impuestos del Estado de California.

3. Si el comprador está obligado a adquirir el inmueble a un precio fijo en virtud de un contrato celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo.

4. Si la posesión de un bien mueble tangible, o el ejercicio de cualquier derecho o facultad sobre el mismo, se deriva de un contrato de arrendamiento que constituya una compra continua de dicho bien durante cualquier periodo de tiempo en el que el arrendatario esté obligado a arrendar el bien por un monto fijado según el contrato de arrendamiento antes de la fecha de entrada en vigor del presente capítulo.

5. Para los propósitos de las subsecciones (3) y (4) de esta sección, el almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo, así como la posesión o el ejercicio de cualquier derecho o facultad sobre bienes muebles tangibles, no se considerarán obligaciones derivadas de un contrato o arrendamiento durante cualquier periodo de tiempo en el que cualquiera de las partes del contrato o arrendamiento tenga el derecho incondicional de rescindir el contrato o arrendamiento mediante una notificación, independientemente de que se ejerza o no dicho derecho.

6. Salvo lo establecido en el subpárrafo (8), un minorista que opere en la Ciudad no estará obligado a cobrar el impuesto sobre el uso al comprador de bienes muebles tangibles, a menos que el minorista envíe o entregue los bienes dentro de la Ciudad o participe dentro de la Ciudad en la realización de la venta de los bienes, lo que incluye, entre otras cosas, solicitar o recibir el pedido, ya sea directa o indirectamente, en un local comercial del minorista en la Ciudad o a través de cualquier representante, agente, promotor, vendedor, filial o persona en la Ciudad que actúe bajo la autoridad del minorista.

7. "Minorista que opera en la Ciudad" también incluirá a cualquier minorista que, durante el año calendario anterior o el año calendario actual, haya registrado ventas totales combinadas de bienes muebles tangibles en este Estado o para entrega en el Estado por parte del minorista y de todas las personas relacionadas con él que superen los quinientos mil dólares ($500,000). Para los propósitos de esta subsección, se considera que una persona está relacionada con otra si ambas personas están relacionadas entre sí de conformidad con la sección 267(b) del Código de Impuestos Internos y las disposiciones que se derivan de él.

8. "Minorista que opera en la Ciudad" incluirá también a cualquier minorista de cualquiera de los siguientes: vehículos sujetos a registro de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la sección 4000) de la División 3 del Código Vehicular, aeronaves autorizadas de conformidad con la sección 21411 del Código de Servicios Públicos, o embarcaciones sin documentación registradas conforme al Capítulo 2 de la División 3.5 (a partir de la sección 9840) del Código Vehicular. Dicho minorista estará obligado a cobrar el impuesto sobre el uso a cualquier comprador que registre u obtenga la licencia del vehículo, embarcación o aeronave en una dirección dentro de la Ciudad.

D. Cualquier persona sujeta al impuesto sobre el uso en virtud del presente capítulo podrá deducir de dicho impuesto cualquier impuesto sobre las transacciones o reembolso por dicho impuesto pagado a un distrito que lo cobre, o a un minorista responsable del mismo, de conformidad con la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, con respecto a la venta a dicha persona de los bienes cuyo almacenamiento, uso u otro tipo de consumo esté sujeto al impuesto sobre el uso.

3.14.120 Enmiendas.

A. Todas las enmiendas posteriores a la fecha de entrada en vigor del presente capítulo a la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos relacionadas con los impuestos sobre las ventas y el uso, y que no sean incompatibles con la Parte 1.6 y la Parte 1. 7 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, así como todas las enmiendas a la Parte 1.6 y a la Parte 1.7 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, pasarán automáticamente a formar parte de este capítulo, siempre y cuando ninguna de dichas enmiendas afecte la tasa impositiva establecida por este capítulo.

B. De conformidad con la Sección 9217 del Código Electoral o cualquier ley que la sustituya, el Concejo de la Ciudad podrá modificar o derogar este capítulo, pero no podrá aumentar ni extender la tasa impositiva aquí establecida sin un voto popular.

3.14.130 Prohibido Impedir por Mandato la Recaudación del Impuesto.

No se dictará ninguna orden judicial, mandato judicial ni ningún otro proceso legal o equitativo en ningún juicio, acción o procedimiento ante cualquier tribunal contra el Estado o la Ciudad, o contra cualquier funcionario del Estado o de la Ciudad, con el fin de impedir o prohibir la recaudación, en virtud del presente capítulo o de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, de cualquier impuesto o cualquier monto de impuesto que deba recaudarse.

3.14.140 Comité de Supervisión Ciudadana.

El Concejo de la Ciudad, mediante resolución, establecerá un Comité de Supervisión Ciudadana integrado por cinco miembros para revisar anualmente los gastos de los ingresos fiscales y elaborar un informe anual de rendición de cuentas en beneficio de los ciudadanos de la Ciudad y con el fin de garantizar la rendición de cuentas respecto al gasto de los ingresos fiscales recibidos de conformidad con este capítulo. El informe anual de rendición de cuentas y desempeño se publicará en el sitio web de la Ciudad e incluirá la siguiente información:

A. El monto de los ingresos recaudados en virtud del impuesto sobre las transacciones y el uso establecido en este capítulo;

B. El monto y los propósitos generales de los gastos que se pudieron realizar en virtud de este capítulo, incluida, cuando sea posible, una categorización de la naturaleza y el propósito de dichos gastos.

3.14.150 Informe de Rendición de Cuentas Anual.

El Concejo de la Ciudad ordenará la elaboración de un informe de rendición de cuentas anual en beneficio de los ciudadanos de la Ciudad y con el fin de garantizar la rendición de cuentas en el gasto de los ingresos fiscales recaudados de conformidad con este capítulo. El informe anual de rendición de cuentas y desempeño se publicará en el sitio web de la Ciudad e incluirá la siguiente información:

A. El monto de los ingresos recaudados en virtud del impuesto sobre las transacciones y el uso establecido en este capítulo;

B. El monto y los propósitos generales de los gastos que se pudieron realizar en virtud de este capítulo, incluida, cuando sea posible, una categorización de la naturaleza y el propósito de dichos gastos.

3.14.160 Auditoria y Revisión Anuales.

Los ingresos derivados del impuesto establecido en este capítulo, así como los gastos relacionados con el mismo, estarán sujetos a la auditoría anual que realice el auditor independiente de la Ciudad sobre los libros, registros, cuentas y procedimientos fiscales de la Ciudad, y que se presenta en el informe financiero anual integral de la Ciudad. Los resultados de la auditoría podrán combinarse con los de la auditoría de otros fondos de la Ciudad, siempre y cuando los ingresos a los que se refiere este capítulo se reporten por separado. El Concejo de la Ciudad discutirá los resultados de dicha auditoría en una sesión del Concejo de la Ciudad abierta al público. El informe de dicha auditoría se publicará en el sitio web de la Ciudad.

3.14.170 Divisibilidad.

Si alguna disposición de este capítulo o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se considerara inválida, el resto del capítulo y la aplicación de dicha disposición a otras personas o circunstancias no se verán afectados por ello.

SECCIÓN 2. NO EXISTE UN DEBER DE CUIDADO OBLIGATORIO. *Esta ordenanza no tiene por objeto, ni deberá interpretarse ni aplicarse, de manera que imponga a la Ciudad, o a cualquier funcionario o empleado de la misma, un deber obligatorio de cuidado hacia las personas o los bienes dentro o fuera de la Ciudad, de tal forma que constituya una base de responsabilidad civil por daños y perjuicios, salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario.*

SECCIÓN 3. CONFLICTOS. *Quedan derogadas todas las ordenanzas y partes de ordenanzas que entren en conflicto con la presente, en la medida en que dicho conflicto exista.*

SECCIÓN 4. CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA: *La aprobación de esta ordenanza está exenta de la Ley de Calidad Ambiental de California (secciones 21000 y siguientes del Código de Recursos Públicos, [California Environmental Quality Act, "CEQA"], y secciones 15000 y siguientes del Título 14 del Código de Regulaciones de California, "Directrices de la CEQA"). Esta ordenanza establece un*

impuesto general sobre las ventas que puede destinarse a fines generales de ingresos sin restricciones, según lo especificado en la presente ordenanza. No se trata de un compromiso con ningún proyecto específico que pueda tener un impacto físico potencialmente significativo en el medioambiente.

SECCIÓN 5. CODIFICACIÓN. *Sujeto a la aprobación de los votantes, por la presente se autoriza y se ordena al Secretario de la Ciudad, en consulta con el Fiscal de la Ciudad, que codifique esta ordenanza en el Código Municipal de Ceres.*

SECCIÓN 6. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: *De conformidad con el Artículo XIII C, sección (2)(b), de la Constitución de California, y con las secciones 9217 y 15400 del Código Electoral, esta ordenanza entrará en vigor únicamente si es aprobada por la mayoría de los votantes elegibles de la Ciudad, se considerará adoptada a partir de la fecha en que el órgano legislativo declare el resultado de la votación y entrará en vigor 10 días después de esa fecha.*

SECCIÓN 7. DIVISIBILIDAD. *Si alguna sección, subsección, oración, cláusula o frase de esta ordenanza fuera declarada inválida o inconstitucional por cualquier motivo mediante la decisión de cualquier tribunal de jurisdicción competente, dicha decisión no afectará la validez de las partes restantes de esta ordenanza. Los votantes de la Ciudad declaran que habrían aprobado esta ordenanza, así como cada uno de sus secciones, subsecciones, oraciones, cláusulas o frases que no se hayan declarado inválidas o inconstitucionales, independientemente de que alguna parte de la ordenanza fuera posteriormente declarada inválida o inconstitucional.*

SECCIÓN 8. DEROGACIÓN O ENMIENDA. *Esta ordenanza no podrá ser derogada ni enmendada, salvo mediante una medida aprobada por la mayoría de los electores que voten sobre el tema en una Elección Municipal General o en una elección especial convocada con ese propósito.*
SECCIÓN 9. CERTIFICACIÓN. *El Secretario de la Ciudad certificará la aprobación definitiva de esta ordenanza, la publicará conforme lo exige la ley y enviará una copia certificada de la ordenanza aprobada al Departamento de Administración de Impuestos y Cuotas de California.*

IMPARTIAL ANALYSIS BY CITY ATTORNEY
CITY OF CERES – MEASURE P

1% TRANSACTIONS AND USE TAX ("SALES TAX")

On June 22, 2026, the City Council of the City of Ceres ("City"), acting on its own motion, not by voter petition, voted to place Measure P on the ballot for the November 3, 2026, general municipal election. If approved by a majority of City voters (50% + 1), this measure would authorize an additional 1% transactions and use tax within the City.

Transactions and use taxes, also known as "sales taxes", are taxes imposed on the sale of tangible personal property at retail, which local agencies are authorized to impose under Revenue and Taxation Code section 7285.9. Sales taxes do not apply to many foods and groceries, prescription medicine, utilities, or payment for services. Under the California Constitution, local governments may vote to levy a new sales tax, subject to approval by the voters at an election.

The City's current sales tax rate is 8.375%. If the measure passes, the new sales tax rate would be 9.375%. The tax would be collected in the same manner as existing sales taxes. It is estimated that the proposed sales tax will provide an additional Nine Million Four Hundred Thousand Dollars ($9,400,000) in annual local funding. The sales tax revenue would remain in the City and would not be shared with the State or County.

This sales tax is a "general tax", meaning that revenues raised from the tax would go into the City's general fund to pay for any lawful City program, service, or improvement. According to the City Council, the new sales tax is proposed to be used on public services including maintaining 911 response and police patrols; hiring and retaining qualified police officers; preventing gang activity from nearby cities; addressing homelessness and clearing encampments; and maintaining essential and general City services.

The measure would require an annual audit. The measure would also require the City Council to establish a five-member Citizen Oversight Committee to annually review expenditure of tax revenues and prepare an annual accountability report, which would be posted to the City's website and describe the revenues and expenditures from the sales tax collections.

A "yes" vote on Measure P will authorize the 1% sales tax.

A "no" vote on Measure P will not authorize the 1% sales tax.

The above statement is an impartial analysis of Measure P. If you desire a copy of the measure, please contact the City Clerk's Office at (209) 538-5731 or cityclerk@ceres.gov and a copy will be mailed at no cost to you.

/s/
Nubia Goldstein
City Attorney

ANÁLISIS IMPARCIAL DEL ABOGADO DE LA CIUDAD
CIUDAD DE CERES – MEDIDA P

IMPUESTO DEL 1% SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO ("IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS")

El 22 de junio de 2026, el Concejo de la Ciudad de la Ciudad de Ceres ("la Ciudad"), por iniciativa propia, y no a raíz de una petición de los votantes, votó a favor de incluir la Medida P en la boleta para la elección municipal general del 3 de noviembre de 2026. Si es aprobada por la mayoría de los votantes de la Ciudad (50% + 1), esta medida autorizaría un impuesto adicional del 1% sobre las transacciones y el uso dentro de la Ciudad.

Los impuestos sobre las transacciones y el uso, también conocidos como "impuestos sobre las ventas", son impuestos que se gravan a la venta minorista de bienes muebles tangibles, y que las autoridades locales están autorizadas a recaudar en virtud de la sección 7285.9 del Código de Ingresos e Impuestos. Los impuestos sobre las ventas no se aplican a muchos alimentos y productos comestibles, medicamentos con receta, servicios públicos ni al pago de servicios. De acuerdo con la Constitución de California, los gobiernos locales pueden votar a favor de establecer un nuevo impuesto sobre las ventas, sujeto a la aprobación de los votantes en una elección.

La tasa actual del impuesto sobre las ventas de la Ciudad es del 8.375%. Si se aprueba la medida, la nueva tasa del impuesto sobre las ventas sería del 9.375%. El impuesto se recaudaría de la misma manera que los impuestos sobre las ventas actuales. Se calcula que el impuesto sobre las ventas propuesto aportará Nueve Millones Cuatrocientos Mil Dólares ($9,400,000) adicionales a los ingresos locales anuales. Los ingresos del impuesto sobre las ventas se quedarían en la Ciudad y no se compartirían con el Estado ni con el Condado.

Este impuesto sobre las ventas es un "impuesto general", lo que significa que los ingresos recaudados con dicho impuesto se destinarían al fondo general de la Ciudad para financiar cualquier programa, servicio o mejora de la Ciudad que sea legal. Según el Concejo de la Ciudad, se propone que el nuevo impuesto sobre las ventas se destine a servicios públicos, entre los que se incluyen el mantenimiento del servicio de emergencias del 911 y las patrullas policiales; la contratación y retención de oficiales de policía calificados; la prevención de la actividad de las pandillas procedentes de ciudades cercanas; abordar la situación de las personas sin hogar y el desalojo de campamentos; y el mantenimiento de los servicios esenciales y generales de la Ciudad.

La medida requeriría una auditoría anual. La medida también exigiría que el Concejo de la Ciudad establezca un Comité de Supervisión Ciudadana integrado por cinco miembros para revisar anualmente los gastos de los ingresos del impuesto y elaborar un informe anual de rendición de cuentas, el cual se publicaría en el sitio web de la Ciudad y describiría los ingresos y gastos derivados de la recaudación del impuesto sobre las ventas.

Un voto "sí" a la Medida P autorizará el impuesto sobre la venta del 1%.

Un voto "no" a la Medida P no autorizará el impuesto sobre la venta del 1%.

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida P. Si desea obtener una copia de la medida, comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad al (209) 538-5731 o a cityclerk@ceres.gov y se le enviará una copia por correo sin costo para usted.

/f/
Nubia Goldstein
Abogado de la Ciudad

ARGUMENT IN FAVOR
CITY OF CERES – MEASURE P

Did you know 70% of Ceres 911 calls are for medical emergencies? **To ensure your family gets fast emergency help when needed, vote YES on P for Public Safety!**

YES on P:

-Maintains fast 911 response times by ensuring Ceres has enough First Responders to save lives.

-Keeps Ceres children safe from out-of-town gangs by maintaining police gang prevention programs.

-Protects neighborhood safety by maintaining adequate police officer beat patrols.

-Keeps our Ceres public areas safe and clean for all of us by addressing homelessness: clearing encampments, helping people off the street, and giving them the help they need.

If you're tired of bigger cities getting all the money and attention, so are we!

For too long, smaller cities like ours have not received our fair share. We're ignored, overlooked and given the short end of the stick by federal and state government.

Yes on P prevents any further budget cuts that threaten our safety.

The best part is, our Ceres community has Local Control over all Measure P money! By law, not a dime of Measure P funds can be taken by out-of-town politicians. ALL funds are legally required to be spent locally to benefit US - the residents of Ceres.

Yes on P also requires **Strict Financial Accountability** provisions, including:

- Yearly independent financial and performance audits
- Public disclosure of all spending
- Oversight by an independent commission of residents

Measure P is not a tax on your home/property.
Measure P is not applied to food purchased as groceries or prescription medication.

Yes on P allows Ceres to retain/attract local businesses, maintain our small-town way of life and build a **stronger, safer community** for our children.

Join Ceres small businesses owners, public safety, and community leaders! **Vote YES on P.**

Learn more about Measure P by visiting ceres.gov

Signed:
Kevin Gallenkamp, Ceres Police Officers Association President
James Woodmansee, Modesto City Firefighters Association President

---

ARGUMENT AGAINST
None filed

ARGUMENTO A FAVOR
CIUDAD DE CERES – MEDIDA P

¿Sabía que el 70% de las llamadas al 911 en Ceres son por emergencias médicas? ***Para garantizar que su familia reciba ayuda de emergencia rápida cuando la necesite, ¡vote SÍ a la P para Seguridad Pública!***

SÍ a la P:

-Mantiene los tiempos de respuesta rápidos del 911 al garantizar que Ceres tenga suficientes Socorristas para salvar vidas.

-Mantiene a los niños de Ceres de las pandillas externas a través de programas policiales de prevención de pandillas.

-Protege la seguridad del vecindario al mantener un número adecuado de patrullas de policía en las calles.

-Mantiene las áreas públicas de Ceres seguras y limpias para todos nosotros al abordar la falta de hogar: desolojando los campamentos, ayudando a las personas a salir de las calles y dándoles la ayuda que necesitan.

Si está cansado de que las ciudades más grandes reciban todo el dinero y la atención, ¡nosotros también!

Durante demasiado tiempo, las ciudades más pequeñas como nosotros no hemos recibido la parte que nos corresponde. El gobierno federal y estatal nos ignoran, nos pasan por alto y nos tratan injustamente.

Sí a la P evita más recortes de presupuesto que amenazan nuestra seguridad.

¡La mejor parte es que nuestra comunidad de Ceres tiene Control Local sobre todo el dinero de la Medida P! Por ley, los políticos externos no pueden tomar ni un centavo de los fondos de la Medida P. La ley exige que TODOS los fondos se gasten a nivel local en beneficio de NOSOTROS, los residentes de Ceres.

Sí a la P también exige disposiciones de una ***Estricta Rendición de Cuentas Financiera****, lo que incluye:*

- *Auditorías financieras y de desempeño independientes anuales*
- *Divulgación pública de todos los gastos*
- *Supervisión por parte de una comisión independiente de residentes*

La Medida P no es un impuesto en su hogar/propiedad.
La Medida P no se aplica a los alimentos comprados en el supermercado ni a los medicamentos recetados.

Sí a la P permite que Ceres retenga/atraiga negocios locales, mantenga nuestro estilo de vida de pueblo pequeño y construya una ***comunidad más fuerte y segura*** *para nuestros niños.*

¡Únase a los propietarios de pequeñas empresas, a la seguridad pública y a los líderes comunitarios de Ceres! ***Vote SÍ a la P.***

Obtenga más información sobre la Medida P visitando ceres.gov

Firmado:
Kevin Gallenkamp, Presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Ceres
James Woodmansee, Presidente de la Asociación de Bomberos de la Ciudad de Modesto

---

ARGUMENTO EN CONTRA
No se presentó ninguno